Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
Primeira Vara

Autos: 0800665-78.2025.8.12.0007

Requerente: Mavie Veiga Benjamim

Requerido: Estado de Mato Grosso do Sul e outro

Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer intentada por Mavie Veiga Benjamim, representada por sua genitora Lua Fernanda Veiga e Silva em face de Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Cassilândia, consistente em fornecer à autora a fórmula extensamente hidrolisada APTAMIL PEPTI ou PREGOMIN PEPTI, conforme prescrição médica.

Em síntese, alega que conta com 05 meses de idade e apresenta quadro clínico de alergia à proteína do leite de vaca, necessitando, em caráter de urgência, fazer uso contínuo da fórmula láctea extensamente hidrolisada, APTAMIL PEPTI ou PREGOMIN PEPTI, até o momento, de 10 latas por mês, com o qual não consegue arcar, já que cada lata possui custo de R$ 300,00 (trezentos reais), o que totaliza R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, e a genitora da autora recebe apenas R$ 616,00 mensais.

Junta documentos (págs. 13/29).

Foi juntado parecer do NAT nas fls. 33/45.

A tutela de urgência foi deferida (fls. 46/47).

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação nas fls. 59/64, alegando que, em razão do parecer técnico do NAT, não impugnaria o fornecimento da fórmula nutricional pleiteada. Pede o direcionamento da obrigação, conforme Tese firmanda no RE 855.178/SE, afirmando ser de responsabilidade do Município o fornecimento da fórmula infantil.

Também devidamente citado, o Município de Cassilândia apresentou contestação nas fls. 85/96, alegando necessidade de inclusão da União no pólo passivo, e, no mérito, sustenta ausência de responsabilidade do Município, na aquisição das fórmulas

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/07/2025 às 11:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800665-78.2025.8.12.0007 e código 2ObpSKdC.

lácteas.

Em impugnação à contestação (fls. 101/113), a parte autora rebate os argumentos dos requeridos e ratificam a pretensão inicial.

O Ministério Público apresentou parecer nas fls. 116/120, sendo favorável à concessão de obrigação de fazer pleiteada na inicial.

Relatado. Decido.

A matéria *sub judice* é eminentemente de direito e as provas que guarnecem o feito são plenamente suficientes, pelo que passo, de pronto, ao exame da lide, nos moldes do art. 355, I, da Lei 13.105, de 16.03.2015 (NCPC).

Apesar do Município alegar, em sede preliminar, a necessidade de inclusão da União no pólo passivo, tal preliminar deve ser afastada.

O direito à saúde deve ser garantido de forma solidária por todos os entes da federação, conforme entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal, firmado em sede de repercussão geral ao julgar o RE nº 855.178 (Relator: Ministro LUIZ FUX, j. 05/03/2015).

Entretanto, na sessão plenária realizada em 23.05.2019, o Tribunal responsável pela guarda da Constituição julgou os Embargos de Declaração opostos nos autos do citado Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema nº 793): *"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"*.

A propósito, cito a ementa do julgado:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/07/2025 às 11:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800665-78.2025.8.12.0007 e código 2ObpSKdC.

RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos." (RE 855178 ED, Relator: Ministro LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Ministro EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

A solidariedade entre os entes da federação para figurar em demandas que versam sobre a promoção do direito à saúde foi reafirmada, sendo garantido ao cidadão ajuizar a ação em desfavor de quaisquer deles, mas o Tribunal Superior concluiu que compete à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao ente por ela precipuamente responsável, nos termos da legislação infraconstitucional, além da determinação de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Outrossim, conquanto a solidariedade que rege o sistema de saúde pública permita a inclusão dos demais entes como forma de garantir a prestação do serviço ao usuário, deve, necessariamente, compor a lide aquele que seja o responsável principal

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/07/2025 às 11:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800665-78.2025.8.12.0007 e código 2ObpSKdC.

pela disponibilização do tratamento em questão, e, no caso dos autos é mesmo o Município, conforme atribuição prevista no art. 18, inciso IV, alínea c' da Lei 8.080/90.

> *"Art. 18. À direção municipal do SUS compete:*
> *IV - executar serviços:*
> *c) de alimentação e nutrição;"*

Ainda, como consignou-se no parecer do NAT (fls. 33/45), conforme a Nova Política Nacional de Alimentação, é da Atenção Básica (o sistema pública municipal) o dever de coordenar e ordenar a rede de fornecimento da suplementação alimentar.

> O art. 18, IV, "c", da Lei nº 8.080/90, compete à direção municipal do SUS executar os serviços de alimentação e nutrição. Além disso, conforme consta da Nova Política Nacional de Alimentação, é a Atenção Básica (o sistema público municipal) quem deve coordenar e ordenar a rede de fornecimento da suplementação alimentar, englobando o atendimento aos indivíduos portadores de necessidades alimentares especiais, consoante se pode conferir: A atenção nutricional deve fazer parte do cuidado integral na Rede de Atenção à Saúde (RAS), tendo a Atenção Básica como coordenadora do cuidado e ordenadora da rede. A Atenção Básica, pela sua capilaridade e capacidade de identificação das necessidades de saúde da população, sob sua responsabilidade, contribui para que a organização da atenção nutricional parta das necessidades dos usuários. A atenção nutricional, no âmbito da atenção básica, deverá dar resposta às demandas e necessidades de saúde do seu território, considerando as de maior frequência e relevância e observando critérios de risco e vulnerabilidade. Diante do atual quadro epidemiológico do país, são prioritárias as ações preventivas e de tratamento da obesidade, da desnutrição, das carências nutricionais específicas e de doenças crônicas não transmissíveis, relacionadas à alimentação e nutrição. Também constituem demandas para a atenção nutricional, no SUS, o cuidado aos indivíduos portadores de necessidades alimentares especiais, como as decorrentes dos erros inatos do metabolismo, transtornos alimentares, entre outros.

Já a inclusão da União no polo passivo deve observar o Tema nº 1234, do STF, que discute a *"legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/07/2025 às 11:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800665-78.2025.8.12.0007 e código 2ObpSKdC.

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS" e estabelece que até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

> *"I. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;* ***II. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo****; III. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução".*

Na hipótese dos autos, a autora pretende o fornecimento de fórmula láctea, que apesar de não ser fornecida pelo SUS, compete ao Município executar os serviços de alimentação e nutrição.

Portanto, não é o caso de determinar a inclusão no pólo passivo da União, de forma que rejeito a preliminar arguida pelo requerido.

Quanto ao mérito, o *caput* do artigo 5.º da Constituição Federal de 1988 assegurou o direito à vida. O artigo 6.º, que trata dos direitos sociais, por sua vez, garantiu o direito à saúde.

Segundo o artigo 196 da CF, o sistema de saúde deve visar à integralidade da assistência, devendo atender aos que dela necessitam, em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo por

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/07/2025 às 11:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800665-78.2025.8.12.0007 e código 2ObpSKdC.

determinada moléstia e a necessidade de medicamentos para curá-la ou amenizar os seus efeitos, todo o tratamento deve ser custeado pelo Estado. Agregue-se, ainda, que o fornecimento gratuito para os que necessitam atende ao princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do estado democrático de direito (artigo 1.º, III, da Constituição Federal).

Portanto, se o Município não está cumprindo com seu dever de adotar políticas públicas que viabilizem o acesso igualitário e universal aos serviços e medicamentos necessários para a manutenção da saúde, cabe ao Poder Judiciário a tarefa de lhe impor a obrigação de prestar tal assistência sempre que a parte interessada lhe provocar para tanto.

Destaco que, no julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ, 1ª Seção, 25-4-2018, Rel. Benedito Gonçalves, representativo do Tema nº 106, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese segundo a qual a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

> *"ADMINISTRATIVO.RECURSO ESPÉCIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.(...)4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação,por meio de laudo médico fundamentado e circunstancia do expedido por médico*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/07/2025 às 11:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800665-78.2025.8.12.0007 e código 2ObpSKdC.

que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015." (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7); Relator: Ministro Benedito Gonçalves Recorrente; Data do Julgamento: 25/04/2018).

No caso dos autos, pelo laudo médico de fls. 18/19 e 20, está evidenciado que a fórmula láctea é imprescindível ao tratamento do autor, assim como constou de parecer favorável do NAT nas fls. 33/45.

Ainda, considerando que a autora buscou atendimento da Defensoria Pública e comprovou hipossuficiência financeira (fl. 17), restou comprovado que ela não consegue arcar com a aquisição da fórmula, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Portanto, pelos fundamentos esposados acima, e tendo em vista a comprovação da alegada doença da parte autora com a necessidade de utilização da fórmula receitada por profissional da área médica, de sua confiança, a procedência do pedido da autora é medida que se impõe, mas apenas em relação ao Município. Portanto, não merece a confirmação integral da tutela provisória, devendo-se excluir o Estado de tal obrigação.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, **julgo procedente, em parte, o pedido inicial**, confirmando a tutela de urgência, que determinou que o Município de Cassilândia-MS forneça, à parte autora, a fórmula láctea extensamente hidrolisada APTAMIL PEPTI ou PREGOMIN PEPTI, na quantidade receitada pelo médico e enquanto durar o tratamento.

Julgo improcedente o pedido em relação ao Estado de Mato Grosso do Sul, em razão do direcionamento judicial da ordem ao Município de Cassilândia-MS.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/07/2025 às 11:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800665-78.2025.8.12.0007 e código 2ObpSKdC.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Cassilândia
Primeira Vara

Por consequência, determino a restituição do numerário depositado nos autos à fl. 98 em favor do Estado de Mato Grosso do Sul.

Sem custas, ante à isenção legal.

Face à sucumbência, condeno o Município de Cassilândia em honorários sucumbenciais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em favor da Defensoria Pública do Estado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Se apresentada apelação por qualquer das partes, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, em 15 dias. Se apresentada apelação adesiva junto com as contrarrazões, intime-se o apelante contrarrazoá-la, em 15 dias. Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça para julgamento do(s) recurso(s).

Intimem-se. Às providências.

Cassilândia-MS, 25 de julho de 2025.

Flávia Simone Cavalcante
Juíza de Direito
Assinado digitalmente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por FLAVIA SIMONE CAVALCANTE, liberado nos autos em 28/07/2025 às 11:07 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800665-78.2025.8.12.0007 e código 2ObpSKdC.